

Duplicata

GREFFE
DU
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE DIJON

R E C E P I S S E D E D E P O T

BP 69

21072 DIJON CEDEX

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS REGISTRE DU COMMERCE - FAILLITES -

BILANS : MINITEL 08.36.29.11.22

JURISTES ASSOCIES BOURGOGNE FRANCHE COMTE

16 BD JEAN VEILLET

21000 DIJON

V/REF :

N/REF : 68 B 91 / A-3089

LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON CERTIFIE
QU'IL LUI A ETE DEPOSE A LA DATE DU 14/12/1999, SOUS LE NUMERO A-3089,

P.V. D'ASSEMBLEE DU 05/11/1999
STATUTS MIS A JOUR

AUGMENTATION DU CAPITAL

... CONCERNANT LA SOCIETE
ETABLISSEMENTS JACQUENET MALIN
SOCIETE ANONYME
TOUILLON
21500 MONTBARD

R.C.S DIJON 016 850 919 (68 B 91)

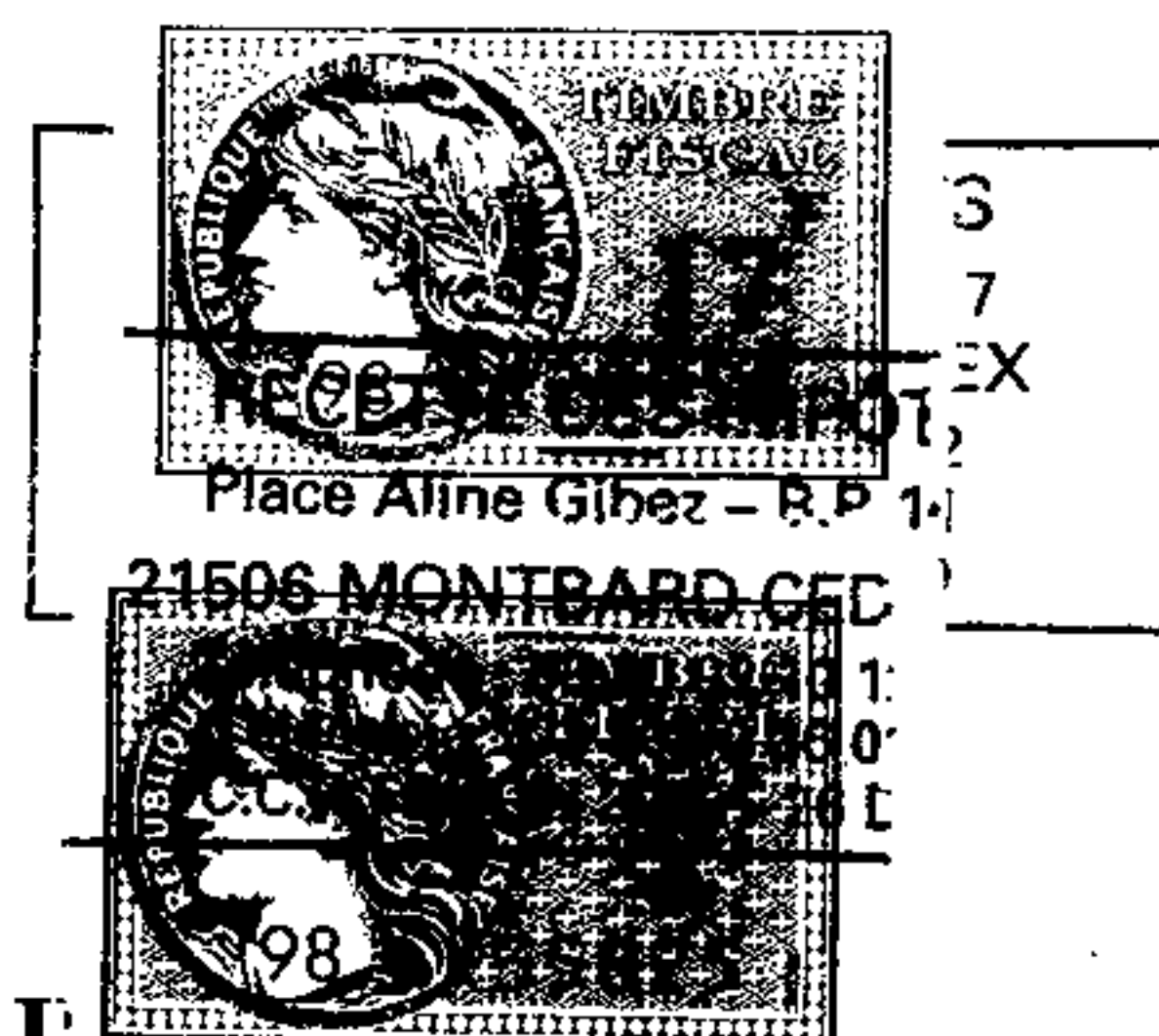
LE GREFFIER



Déposé au Greffe du Tribunal

de Commerce de Dijon
le 14 DEC. 1999 sous le n° A 3089

ETABLISSEMENTS JACQUENET MALIN
Société Anonyme au capital de 680.000 Francs
Siège Social : TOUILLON
21500 MONTBARD
RCS : DIJON B 016 850 919



ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

L'an mil neuf cent quatre vingt dix neuf
le cinq novembre
à quatorze heures

Les actionnaires de la société ETABLISSEMENTS JACQUENET MALIN, société anonyme au capital de 680.000 Francs, dont le siège est à TOUILLON (21500 MONTBARD), se sont réunis en Assemblée Générale Extraordinaire au siège social, sur convocation du Conseil d'Administration.

Il a été dressé une feuille de présence qui a été émargée en entrant en séance, par tous les Actionnaires présents et les mandataires des Actionnaires représentés dont les formulaires de vote par correspondance ou par procuration ont été annexés à la feuille de présence.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Bruno JACQUENET, Président du Conseil d'Administration.

Monsieur Patrice JACQUENET et Madame Jacqueline JACQUENET, tous deux présents et acceptants, représentant tant par eux-mêmes que comme mandataires, le plus grand nombre de voix, remplissent les fonctions de scrutateurs.

Les membres du bureau ainsi constitué certifient exacte la feuille de présence et, constatant que l'Assemblée réunit le quorum requis, déclarent qu'elle peut valablement délibérer.

Il est rappelé que conformément à l'article 7 des statuts, les augmentations de capital par incorporation de réserves peuvent être décidée en Assemblée Générale Extraordinaire dans les conditions de majorité des Assemblées Générales Ordinaires.

Monsieur Jean-François POINSIN, Commissaire aux comptes a été régulièrement convoqué dans les délais légaux par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le Président rappelle que l'Assemblée Générale est appelée à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport du Conseil d'Administration,
- Augmentation du capital social à concurrence de 340.000 Francs, par incorporation de réserves,
- Modification corrélatrice des statuts,
- Pouvoirs à l'effet d'accomplir les formalités légales,
- Questions diverses.

Puis le Président dépose sur le bureau et met à la disposition des membres de l'Assemblée :

- les doubles et les récépissés postaux des lettres de convocation adressés à chacun des actionnaires.
- les statuts à jour de la société,
- un exemplaire de la lettre de convocation adressée au commissaire aux comptes, accompagnée du récépissé d'envoi.
- la feuille de présence à l'Assemblée à laquelle sont annexés les formulaires de vote par correspondance ou par procuration.
- le rapport du Conseil d'Administration,
- le rapport du Commissaire aux apports,
- le texte des résolutions qui seront soumises au vote de l'Assemblée,
- et plus généralement, les documents sur lesquels a porté le droit d'information des actionnaires tel que défini par les articles 168, 169 de la loi et 133 du décret sur les sociétés commerciales.

Le Président donne lecture du rapport du Conseil d'Administration puis déclare la discussion ouverte.

Puis, Monsieur le Président rappelle que suite à l'option fiscale relative au taux d'IS à 19 %, la société à l'obligation de procéder à une augmentation de capital d'un montant de 129.100 Francs qu'il envisage de porter à 340.000 Francs.

Personne ne demandant plus la parole, le Président met successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale Extraordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration, décide d'augmenter le capital de 340.000 Francs par incorporation de réserves à hauteur de 340.000 Francs pour le porter ainsi de 680.000 Francs à 1.020.000 Francs par élévation du nominal des actions qui passe ainsi de 100 Francs à 150 Francs.

MISE AUX VOIX, CETTE RESOLUTION EST ADOPTEE A LA MAJORITE

DEUXIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale, en conséquence des résolutions qui précèdent, décide de modifier les articles 6 et 7 des statuts comme suit :

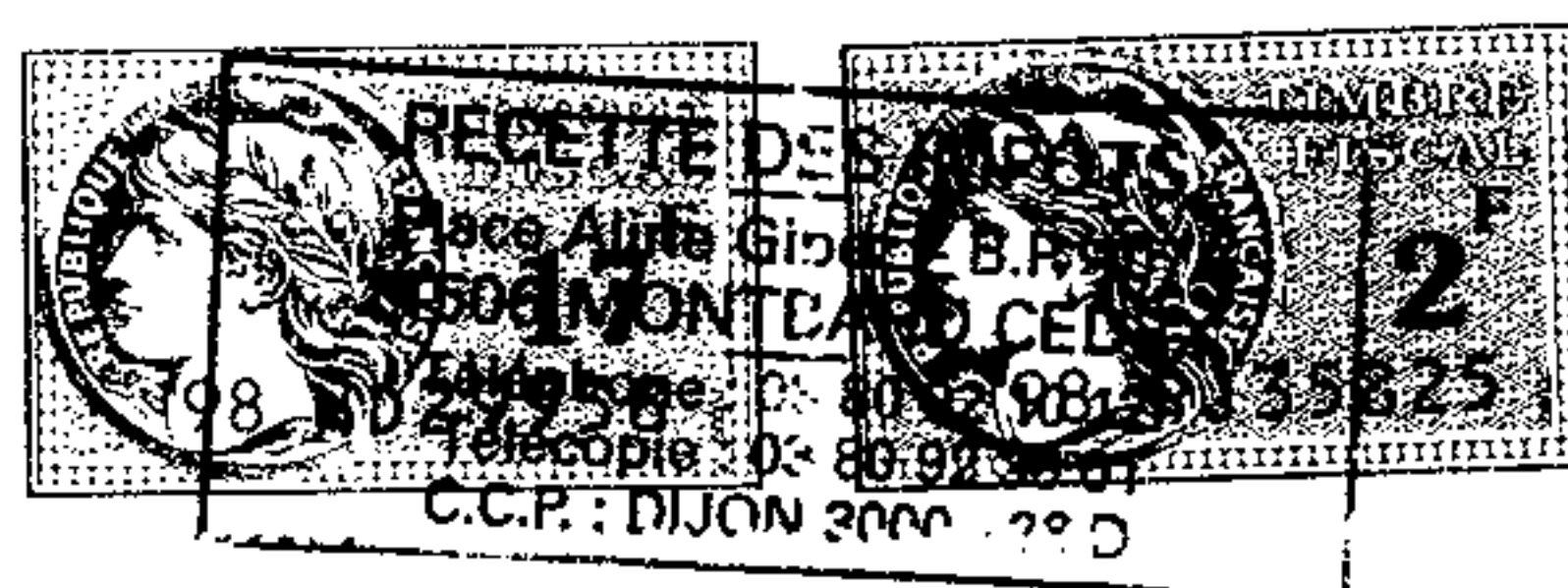
NOUVELLE REDACTION :

Un cinquième paragraphe est ajouté

ARTICLE 6 : APPORTS

Lors de la décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 5 novembre 1999, une somme globale de trois cent quarante mille (340.000 Francs) prélevée sur les réserves ci 340.000 Francs

Valeur totale des apports et incorporations de réserves égale au montant du capital social ci-après énoncé,1.020.000 Francs



ARTICLE 7 : CAPITAL SOCIAL

Suite à la décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 5 novembre 1999, le capital social est actuellement fixé à la somme de UN MILLION VINGT MILLE FRANCS (1.020.000 Frs).

Il est divisé en SIX MILLE HUIT CENTS (6800) actions de cent cinquante (150) Francs chacune composé de 3000 actions ordinaires dites « Actions A » numérotées de 1 à 3000 et de 3800 actions de priorité dites « actions B » numérotées de 3001 à 6800.

(Le reste de l'article reste inchangé)

MISE AUX VOIX, CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE A LA MAJORITE

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Président du Conseil d'Administration avec faculté de se substituer tout mandataire de son choix à l'effet d'accomplir toutes formalités requises par la loi en conséquence des résolutions qui précèdent.

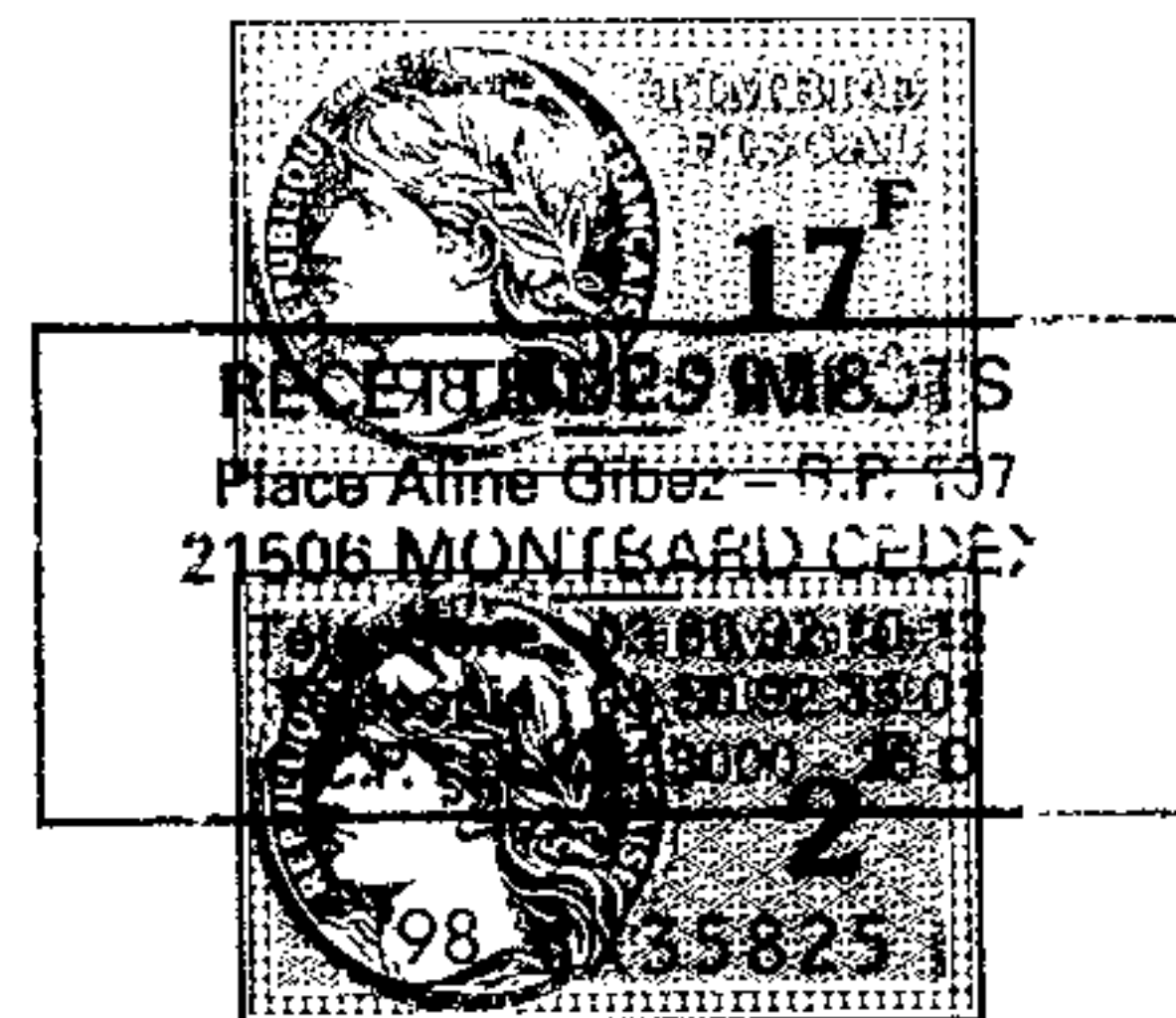
MISE AUX VOIX, CETTE RESOLUTION EST ADOPTÉE A LA MAJORITE

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant la parole, la séance est levée à onze heures.

De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès verbal qui a été signé par les membres du bureau, après lecture.

LE PRESIDENT

Monsieur Bruno JACQUENET



LES SCRUTATEURS

Monsieur Patrice JACQUENET

Madame Jacqueline JACQUENET

à l'original

pt Fixe - 1500 F
ENREGISTRÉ A MONTBARD R.I.
Le 26 NOV. 1999
F° ... 15 N° 17712
Reçu Mille...Cinq...Cent...Francs.....

Le Receveur

C. VUARNOT

ARTICLE 1 - FORME : Le treize décembre 1955, la société à responsabilité limitée créée le vingt huit février 1941 a été transformée en société anonyme primitivement régie par la loi du vingt quatre juillet 1867 et qui existe actuellement entre les propriétaires des actions composant son capital social tel que celui-ci est indiqué sous l'article 7 ci-après.

Les statuts de cette société ont été mis en harmonie avec les dispositions de la loi du vingt quatre juillet 1966 et du décret du vingt trois mars 1967 par une décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires réunie le vingt décembre 1968.

ARTICLE 2 - OBJET : La société continue d'avoir pour objet l'exploitation d'un fonds industriel et de commerce, de fabrication de manches d'outils, scieries, manufactures de bois ouvrés en tous genres et, généralement toutes opérations mobilières et immobilières se rattachant directement ou indirectement à l'objet précité ou à tous objets similaires ou connexes ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement, le tout tant pour elle-même que pour le compte de tiers ou en participation sous quelque forme que ce soit, notamment par voie de création de sociétés, de souscriptions, de commandites, de fusions ou d'absorption d'avances, d'achats ou de ventes de titres ou droits sociaux, de cessions ou locations de tout ou partie de ses biens et droits mobiliers ou immobiliers ou par tout autre mode.

ARTICLE 3 - DENOMINATION : La société continue d'avoir pour dénomination "ETABLISSEMENTS JACQUENET MALIN". Dans tous les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, cette dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "Société anonyme" ou des initiales "S. A" et de la mention du montant du capital social.

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL : Le siège social demeure fixé à TOUILLON (21). Il pourra être transféré en tout autre endroit du même département ou de l'un des départements limitrophes par simple décision du conseil d'administration qui doit être ratifiée par la plus prochaine assemblée générale ordinaire et partout ailleurs en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire.

ARTICLE 5 - DUREE : La durée de la société reste fixée à quatre vingt dix neuf années (99) à compter du premier janvier 1940 et viendra à expiration le trente et un décembre 2039 sauf les cas de dissolution anticipée et de prorogation prévue aux statuts.

ARTICLE 6 - APPORTS : il a été apporté à la société :

1°. lors de sa constitution :

- un fonds industriel et de commerce de manches d'outils, scieries, fabrication de bois ouvrés en tous genres, exploité à La Fontaine de l'Orme. Commune de TOUILLON (21) ledit fonds de commerce comprenant les éléments incorporels pour une valeur de trois cent francs, ci..... 300,00 F
- le matériel et le mobilier pour une valeur de trois mille deux cent quatre vingt dix francs, ci..... 3.290,00 F
- les marchandises pour une valeur de deux mille cinquante francs, ci..... 2.050,00 F
- un hangar démontable sis à la Fontaine de l'Orme, un terrain sis à Touillon lieudit "Derrière la Rente" le tout d'une contenance de cinq hectares, cinquante ares trente quatre centiares et d'une valeur de deux mille neuf cent soixante francs, ci..... 2.960,00 F

2°. Lors de la transformation de la société à responsabilité limitée en société anonyme le treize décembre 1955 :

- une somme globale de mille cent francs prélevée sur les comptes courants, ci..... 1.100,00 F
- une somme globale de cent quarante cinq mille cinq cents francs prélevée sur le compte "Réserves spéciales", ci..... 145.500,00 F
- une somme de deux cents francs prélevée sur un compte courant, ci..... 200,00 F

3°. Lors de l'augmentation de capital du vingt trois décembre 1959, une somme globale de cent vingt sept mille quatre cents francs prélevée sur le compte "Réserves spéciales de réévaluation", ci..... 127.400,00 F

- une somme globale de dix sept mille deux cents francs prélevée sur les comptes courants d'actionnaires, ci..... 17.200,00 F

4°. Lors de l'augmentation de capital décidée par l'assemblée générale du 24 novembre 1986, une somme globale de trois cent quatre vingt mille francs, par apports en numéraire, ci..... 380.000,00 F

5°. Lors de la décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 5 novembre 1999, une somme globale de trois cent quarante mille (340.000 Francs) prélevée sur les réserves ci 340.000 Francs

Valeur totale des apports et incorporations de réserves égale au montant du capital social ci-après énoncé, 1.020.000 Francs

ARTICLE 7 : CAPITAL SOCIAL

Suite à la décision de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 5 novembre 1999, le capital social est actuellement fixé à la somme de UN MILLION VINGT MILLE FRANCS (1.020.000 Frs).

Il est divisé en SIX MILLE HUIT CENTS (6800) actions de cent cinquante (150) Francs chacune composé de 3000 actions ordinaires dites « Actions A » numérotées de 1 à 3000 et de 3800 actions de priorité dites « actions B » numérotées de 3001 à 6800.

Il peut être augmenté par une décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires.

Toutefois, lorsque l'augmentation de capital a eu lieu par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission, l'assemblée générale qui la décide, statue aux conditions du quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires.

En cas d'augmentation de capital en numéraire, le capital ancien doit être au préalable intégralement libéré et les actionnaires jouissent du droit préférentiel de souscription qui leur est accordé par la loi. Les droits de l'usufruitier et du nu-propriétaire sur le droit préférentiel de souscription sont réglés par l'article 187 de la loi.

En représentation d'une augmentation de capital, il peut être créé des actions de priorité dites "Actions B" jouissant d'avantages particuliers par rapport à toutes les autres actions ordinaires dites "Actions A".

Si les actions nouvelles sont libérées par compensation avec des dettes de la société, celles-ci font l'objet d'un arrêté de compte établi par le conseil d'administration et certifié exact par le commissaire aux comptes.

Les libérations d'actions par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société sont constatées par un certificat d'un notaire ou des commissaires aux comptes de la société ; ce certificat tient lieu de certificat du dépositaire.

Le délai accordé aux actionnaires pour l'exercice du droit de souscription ne peut être inférieur à trente jours à dater de l'ouverture de la souscription.

Ce délai se trouve clos par anticipation, dès que tous les droits de souscription à titre irréductible ont été exercés ou que l'augmentation de capital a été intégralement souscrite après renonciation individuelle à leurs droits de souscription par les actionnaires.

L'assemblée générale qui décide de l'augmentation de capital peut supprimer le droit préférentiel de souscription sur le vu des rapports du conseil d'administration et de celui des commissaires aux comptes.

Par ailleurs, les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel de souscription.

Pour la souscription d'une augmentation de capital à titre réductible, les actionnaires ne possèdent pas de droit préférentiel de souscription, sauf décision prise expressément par l'assemblée générale extraordinaire de le rétablir.

Dans la mesure où elles représentent moins de 3% de l'augmentation de capital, les actions non souscrites à titre irréductible sont réparties par le conseil d'administration si l'assemblée générale extraordinaire n'en a pas décidé autrement. Compte tenu de cette répartition, le conseil d'administration peut de plus limiter l'augmentation de capital au montant des souscriptions sous la double condition que celui-ci atteigne les trois quarts au moins de l'augmentation décidée et que cette faculté ait été prévue expressément par l'assemblée générale des actionnaires qui a décidé ou autorisé l'opération. A défaut, l'augmentation de capital n'est pas réalisée. Si les actions non souscrites représentent au moins 3% de l'augmentation du capital prévue, leur souscription se trouve de plein droit ouverte au public.

Les augmentations de capital sont réalisées nonobstant l'existence de rompus et les actionnaires ne disposant pas du nombre de droits de souscription ou d'attribution exactement nécessaires pour obtenir la délivrance d'un nombre entier d'actions nouvelles, font leur affaire personnelle de toute acquisition ou cession nécessaire de droits.

Le capital peut, en vertu d'une décision de l'assemblée extraordinaire, être amorti par voie de remboursement égal sur chaque action au moyen des sommes distribuables au sens de l'article 346 de la loi du 24 juillet 1966.

Les actions intégralement amorties sont dites actions de jouissance.

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires peut décider la reconversion des actions totalement ou partiellement amorties en actions de capital selon les modalités autorisées par la loi.

Le capital peut aussi être réduit par une décision de l'assemblée générale extraordinaire soit par réduction de la valeur nominale des actions, soit par réduction du nombre de titres ; dans ce dernier cas, et afin de permettre l'échange des actions anciennes contre les actions nouvelles, les actionnaires sont tenus de céder ou d'acquérir les actions qu'ils ont en trop ou en moins.

Si la réduction de capital, quelle qu'en soit la cause, a pour effet de ramener le capital à un montant inférieur au minimum légal, elle ne doit être décidée que sous la condition suspensive d'une augmentation de capital destinée à le porter à ce montant minimum, à défaut, la société doit se transformer en société d'une autre forme n'exigeant pas un capital supérieur au capital social après sa réduction.

A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société ; celle-ci ne peut être prononcée si, au jour où le tribunal statue sur le fonds, la régularisation a eu lieu.

Si la réduction n'est pas motivée par des pertes, les obligataires et les créanciers peuvent former opposition à la réduction.

L'achat de ses propres actions par la société est interdit, toutefois, l'assemblée générale qui a décidé une réduction de capital non motivée par des pertes peut autoriser le conseil d'administration à acheter un nombre déterminé d'actions pour les annuler.

Ce rachat est effectué proportionnellement au nombre de titres possédés par chaque actionnaire et dans la limite de son offre.

ARTICLE 7bis) - ACTIONS

- 1. Les actions sont nominatives.

A égalité de valeur nominale, les mêmes droits et obligations sont attachés à toute action émise par la société.

Toutefois, la société peut émettre des actions de catégories différentes, auquel cas les mêmes droits et obligations sont attachés à toute action d'une même catégorie.

Lors d'une augmentation de capital ou à la suite de conversion d'actions ordinaires dites "Actions A", il peut être créé des actions de priorité dites "Actions B" jouissant d'avantages par rapport aux autres actions ordinaires et pouvant notamment conférer à leurs titulaires des droits d'antériorité sur les bénéfices et/ou sur l'actif social. En aucun cas ces avantages ne peuvent porter sur le droit de vote.

L'émission d'actions de priorité entraîne la mise en oeuvre de la procédure spéciale d'appréciation des avantages particuliers par des commissaires aux apports par application de l'article 193 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ainsi que l'approbation des actionnaires, à moins que ces actions ne soient offertes à tous les actionnaires sans distinction.

Les actions quelque soit leur catégorie donnent lieu à une inscription en compte dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

A la demande de l'actionnaire, une attestation d'inscription en compte lui sera délivrée par la société.

La propriété des actions résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires sur les registres et comptes tenus à cet effet, au siège social. La cession des actions s'opère à l'égard des tiers et de la société, par un ordre de mouvement signé du cédant ou de son mandataire et transcrit sur un registre paraphé et coté dit "Registre des Mouvements"

La société est tenue de procéder à cette transcription le jour même de la réception de l'ordre de mouvement.

Si les actions ne sont pas entièrement libérées, l'ordre de mouvement doit être signé en outre par le cessionnaire.

La société peut exiger que la signature des parties soit certifiée par un officier public ou le maire de leur domicile, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

La transmission d'actions, à titre gratuit ou en suite de décès, s'opère également par un ordre de mouvement transcrit sur le registre des mouvements sur justification de la mutation dans les conditions légales et sous réserve, le cas échéant, du respect de la procédure définie ci-après.

Les frais de transfert sont à la charge des cessionnaires sauf convention contraire entre cédants et cessionnaires.

Les actions non libérées des versements exigibles ne sont pas admises au transfert.

La société tient à jour, au moins semestriellement, la liste des personnes titulaires d'actions avec l'indication du domicile déclaré par chacune d'elles.

Les actions de numéraire provenant d'une augmentation de capital ne sont négociables qu'après l'inscription au registre du commerce et des sociétés de la mention modificative de cette augmentation de capital.

Les actions d'apport ne sont négociables que deux ans après l'accomplissement de la même formalité, sous réserve des exceptions prévues par la loi. Pendant ce délai, elles peuvent cependant être cédées par les voies civiles en observant les formalités prévues à l'article 1690 du Code Civil.

2 - Agrément des cessions. Sauf en cas de succession, de liquidation de biens de communauté entre époux ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, la cession d'actions à un tiers non actionnaire, à quelque titre que ce soit, est soumise à l'agrément de la société dans les conditions ci-après.

Dans le cas où des actions seraient réservées aux salariés de la société, la clause d'agrément ci-dessus s'appliquerait auxdites actions pour toutes les cessions et transmissions sans exception, sauf si la cession ou la transmission était faite au profit d'autres salariés de la société.

1°. En cas de cession projetée, le cédant doit en faire la déclaration à la société par acte extra-judiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception, en indiquant les nom, prénoms, profession et domicile du cessionnaire, ou la dénomination et le siège social s'il s'agit d'une société, le nombre des actions dont la cession est envisagée ainsi que le prix offert. Cette déclaration devra être contresignée par le cessionnaire.

Dans les trois mois qui suivent cette déclaration, le conseil d'administration est tenu de notifier au cédant s'il accepte ou refuse la cession projetée. A défaut de notification dans ce délai de trois mois, l'agrément est acquis.

La décision d'acceptation doit être prise à la majorité des 2/3 des administrateurs présents ou représentés, le cédant, s'il est administrateur, ne prenant pas part au vote. Le quorum reste fixé au chiffre prévu par l'article neuf des statuts, conformément à la loi.

La décision n'est pas motivée et, en cas de refus, elle ne peut jamais donner lieu à une réclamation quelconque.

Dans les dix jours de la décision, le cédant doit en être informé par lettre recommandée. En cas de refus, le cédant aura huit jours pour faire connaître, dans la même forme, s'il renonce ou non à son projet de cession.

2° Dans le cas où le cédant ne renoncerait pas à son projet, le conseil d'administration est tenu de faire acquérir les actions soit par des actionnaires ou par des tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la société, en vue d'une réduction du capital, et ce, dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus.

A cet effet, le conseil d'administration avisera les actionnaires, par lettre recommandée, de la cession projetée, en invitant chaque actionnaire à lui indiquer le nombre d'actions qu'il veut acquérir.

Les offres d'achat doivent être adressées par les actionnaires au conseil d'administration, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les quinze jours de la notification qu'ils ont reçue.

La répartition entre les actionnaires acheteurs des actions offertes est effectuée par le conseil d'administration, proportionnellement à leur participation dans le capital et dans la limite de leurs demandes. S'il y a lieu, les actions non réparties sont attribuées par voie de tirage au sort - auquel il est procédé par le conseil d'administration, en présence des actionnaires acheteurs ou eux dûment appelés - à autant d'actionnaires acheteurs qu'il reste d'actions à attribuer.

3° Si aucune demande d'achat n'a été adressée au conseil d'administration dans le délai ci-dessus, ou si les demandes ne portent pas sur la totalité des actions offertes, le conseil d'administration peut faire acheter les actions disponibles par un tiers ; mais la délibération du conseil d'administration doit être prise à la majorité des 2/3 des administrateurs présents ou représentés, le cédant, s'il est administrateur, ne prenant pas part au vote.

4° Les actions peuvent être également achetées par la société si le cédant est d'accord. A cet effet, le conseil d'administration doit d'abord demander cet accord par lettre recommandée avec accusé de réception ; l'actionnaire cédant doit faire connaître sa réponse dans les huit jours suivant la réception de la demande.

En cas d'accord, le conseil convoque une assemblée générale extraordinaire des actionnaires, à l'effet de décider, s'il y a lieu, du rachat des actions par la société et à la réduction corrélative du capital social. Cette convocation doit être effectuée suffisamment tôt pour que soit respecté le délai de trois mois ci-après indiqué.

Dans tous les cas d'achat ou de rachat visés ci-dessus, le prix des actions est fixé ainsi qu'il est dit sous le paragraphe 6, ci-après.

5° Si la totalité des actions n'a pas été achetée ou rachetée dans le délai de trois mois à compter de la notification du refus d'autorisation de cession, l'actionnaire vendeur peut réaliser la vente au profit du cessionnaire primitif, pour la totalité des actions cédées, nonobstant les offres d'achat partielles qui auraient été faites dans les conditions visées ci-dessus.

Ce délai de trois mois peut être prolongé par ordonnance non susceptible de recours du président du Tribunal de commerce statuant par ordonnance de référé, l'actionnaire cédant et le cessionnaire dûment appelés.

6° Dans le cas où les actions offertes sont acquises par des actionnaires ou par des tiers, le conseil d'administration notifie à l'actionnaire cédant les nom, prénoms, domicile du ou des acquéreurs ; le prix de cession des actions est fixé, d'accord entre eux et le cédant. Faute d'accord sur le prix, un expert, désigné d'accord entre les parties, est chargé de fixer ce prix, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code Civil.

En cas de désaccord sur la désignation de l'expert, cette désignation est faite à la demande de la partie la plus diligente, par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance statuant en la forme du référé.

Dans le cas où les actions sont rachetées par la société, et si les parties n'ont pu se mettre d'accord ni sur le prix, ni sur la désignation de l'expert, celui-ci est désigné ainsi qu'il est dit ci-dessus par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance statuant en la forme du référé.

Les frais d'expertise sont supportés par moitié par le vendeur et par moitié par les acquéreurs.

7° La cession au nom du ou des acquéreurs désignés est régularisée d'office sur la signature du Président du conseil d'administration ou d'un délégué du conseil, sans qu'il soit besoin de celle du titulaire des actions avis est donné audit titulaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les huit jours de la détermination du prix, d'avoir à se présenter au siège social pour toucher ce prix, lequel n'est pas productif d'intérêts.

8° Les dispositions du présent article sont applicables dans tous les cas de cession entre vifs, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, alors même que la cession aurait lieu par voie d'adjudication publique ou en vertu d'une décision de justice. Ces dispositions sont également applicables en cas d'apport en société, d'apport partiel d'actif, de fusion ou de scission.

9° La clause d'agrément, objet du présent article, peut s'appliquer également à la cession des droits d'attribution en cas d'augmentation de capital par incorporation de réserves, provisions ou bénéfices.

Elle s'applique aussi, en cas de cession de droits de souscription, à une augmentation de capital par voie d'apports en numéraire.

Dans le cas, le droit d'agrément et les conditions de rachat stipulés au présent article s'exercent sur les actions souscrites et le délai imparti au conseil d'administration pour notifier au tiers souscripteur s'il accepte ou non de maintenir celui-ci comme actionnaire est de trois mois à compter de la clôture de la souscription.

En cas de rachat, le prix à payer est égal à la valeur des actions nouvelles déterminée conformément aux dispositions de l'article 1868 du Code Civil.

10° En cas d'attribution d'actions de la présente société à la suite du partage d'une société tierce possédant ces actions en portefeuille, les attributions faites à des personnes n'ayant pas déjà la qualité d'actionnaire seront soumises à l'agrément institué par le présent article.

Le projet d'attribution à des personnes autres que des actionnaires devra, en conséquence, faire l'objet d'une demande d'agrément par le liquidateur de la société, dans les conditions fixées sous le 1° ci-dessus.

A défaut de notification au liquidateur de la décision du conseil d'administration dans les trois mois qui suivront la demande d'agrément, cet agrément se trouvera acquis.

En cas de refus d'agrément des attributaires ou de certains d'entre eux, le liquidateur pourra, dans un délai de quinze jours à dater de la notification du refus d'agrément, modifier les attributions faites de façon à ne plus présenter que des attributaires agréés.

Dans le cas où aucun attributaire ne serait agréé, comme dans le cas où le liquidateur n'aurait pas modifié son projet de partage dans le délai ci-dessus visé, les actions attribuées aux attributaires non agréés devront être achetées ou rachetées à la société en liquidation dans les conditions fixées sous les 2° à 4° ci-dessus.

A défaut d'achat ou de rachat de la totalité des actions objets du refus d'agrément, dans le délai stipulé sous le 5° ci-dessus, le partage pourra être réalisé conformément au projet présenté.

3 - A l'égard de la société les actions sont indivisibles, les co-propriétaires inidivis d'actions sont tenus de se faire représenter par un seul d'entre eux par un mandataire de leur choix : en cas de désaccord le mandataire est désigné par le président du tribunal de commerce statuant en référé à la demande du copropriétaire le plus diligent.

Le droit de vote est exercé par le propriétaire des titres remis en gage, par l'usufruitier dans les assemblées générales ordinaires et par le nu-propriétaire dans les assemblées générales extraordinaires.

4 - Dans le cas d'émission d'actions avec libération échelonnée la société dispose, pour obtenir le versement de la fraction appelée et non entièrement libérée de ces actions, d'un droit d'exécution forcée d'un recours en garantie et de sanctions prévues par les articles 281, 282 et 283 de la loi.

TITRE 3

ADMINISTRATION DE LA SOCIETE

ARTICLE 8 - CONSEIL D'ADMINISTRATION : 1 - La société est administrée par un conseil composé de trois membres au moins et de douze au plus nommés au cours de la vie sociale par l'assemblée générale ordinaire.

2 - Une personne morale peut être nommée administrateur, Lors de sa nomination ou de sa cooptation, elle est tenue de désigner un représentant permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et qui encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il était administrateur en son nom propre sans préjudice de responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Le mandat du représentant permanent lui est donné pour la durée de celui de la personne morale administrateur et doit être confirmé à chaque renouvellement.

En cas de révocation, par la personne morale de son représentant permanent, de décès ou de démission, elle est tenue de notifier cet événement sans délai à la société ainsi que l'identité du nouveau représentant permanent.

3 - Les administrateurs personnes physiques ne peuvent appartenir au total à plus de huit conseils d'administration ou conseils de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège en France métropolitaine sauf les exceptions prévues par la loi.

Un salarié de la société peut être nommé administrateur si son contrat de travail est antérieur de deux années au moins à sa nomination et correspond à un emploi effectif. Toutefois, le nombre d'administrateurs liés à la société par un contrat de travail ne peut passer le tiers des administrateurs en fonction.

4- En cas de vacance d'un ou plusieurs sièges d'administrateurs le conseil doit entre deux assemblées générales procéder à des nominations.

à titre provisoire en vue de compléter son effectif dans le délai de trois mois du jour où se produit la vacance. Ces nominations sont soumises à une ratification de la plus prochaine assemblée générale ordinaire. Toutefois, si le nombre des administrateurs descend au-dessous du minimum légal le conseil devra immédiatement réunir l'assemblée pour se compléter.

5 - La durée des fonctions des administrateurs nommés par l'assemblée générale ordinaire est de six ans ; elle expire à l'issue de l'assemblée qui statue sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire leur mandat.

6 - Chaque administrateur doit être propriétaire d'une action. Ces actions sont affectées en totalité à la garantie de tous les actes de la gestion, même de ceux qui seraient exclusivement personnels à l'un des administrateurs. Elles sont inaliénables et ne peuvent être données en gage.

Si, au jour de la nomination, un administrateur n'est pas propriétaire du nombre d'actions fixé ci-dessus, ou si, en cours de mandat, il cesse d'en être propriétaire, il est réputé démissionnaire d'office s'il n'a pas régularisé sa situation dans le délai de trois mois.

L'ancien administrateur ou ses ayants droits recouvrent la libre disposition des actions de garantie du seul fait de l'approbation par l'assemblée générale des comptes du dernier exercice relatif à sa gestion.

ARTICLE 9 - DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

1 - Le Conseil nomme parmi ses membres un Président qui doit être une personne physique et peut être élu pour toute la durée de son mandat d'administrateur. Le conseil peut le révoquer à tout moment.

Le Président ne peut exercer au total et simultanément plus de deux mandats de Président du conseil d'administration de membre du directoire ou de Directeur général unique de sociétés anonymes ayant leur siège en France métropolitaine sauf exceptions légales.

Le conseil désigne en outre un secrétaire qui peut être choisi en dehors des administrateurs et des actionnaires.

2 - Le Conseil se réunit au siège social sur la convocation de son Président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Des administrateurs constituant au moins le tiers des membres du conseil peuvent en indiquant l'ordre du jour de la séance convoquer le conseil si celui-ci ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois.

La présence de la moitié au moins des membres du conseil est nécessaire pour la validité des délibérations.

Il est tenu un registre de présence signé par les administrateurs participant à la séance du conseil.

Nul ne peut voter par procuration au sein du conseil.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents chaque administrateur disposant d'une voix, et en cas de partage des voix celle du Président est prépondérante.

Les administrateurs ainsi que toute personne appelée à assister à une séance du conseil sont tenus à discrétion à l'égard des informations confidentielles et données comme telles par le Président.

3 - Les délibérations sont constatées par des procès verbaux inscrits sur un registre spécial ou sur des feuilles mobiles conformément aux dispositions de l'article 85 du décret cotés et paraphés par l'un des magistrats désignés par la loi et signés par le Président de la séance et au moins un administrateur.

Les copies ou extraits de ces procès verbaux sont certifiés par le Président du conseil d'administration, le directeur général, l'administrateur délégué temporairement dans les fonctions de Président ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet.

Il est suffisamment justifié du nombre des administrateurs en exercice et de leur présence par la production d'un extrait ou d'une copie du procès verbal.

ARTICLE 10 - POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

1 - Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société : il les exerce dans la limite de l'objet social.

Il peut notamment sans que cette énumération soit limitative :

- Effectuer tous les actes nécessités par la réalisation de l'objet social ;
- Nommer et révoquer tous agents et employés de la société et fixer leur rémunération fixe ou proportionnelle aux bénéfices ;
- Etablir en France ou à l'étranger tous ateliers, usines, dépôts, bureaux, agences ou succursales, les déplacer ou les supprimer ;
- Passer tous traités ou marchés ;
- Souscrire, endosser, accepter et acquitter tous effets de commerce ;
- Faire ouvrir à la société tout compte de chèques postaux ainsi que tous comptes de dépôts, comptes courants ou comptes d'avances sur titres

- Recevoir et payer toutes sommes ;
- Consentir et accepter tous baux et locations ;
- Acheter et vendre tous biens meubles ou immeubles ;
- Emprunter toutes sommes ; toutefois, les emprunts par voie d'émission d'obligations, doivent être décidés ou autorisés par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires qui peut déléguer au conseil les pouvoirs nécessaires pour procéder à l'émission d'obligations en une ou plusieurs fois dans le délai de cinq ans et en arrêter les modalités ;
- Constituer toutes garanties à l'exception de celle garantissant les emprunts obligatoires ;
- Constituer tous désistements et mainlevées avant ou après paiement ;
- Traiter, transiger, compromettre ;
- Et exercer toutes actions judiciaires tant en demandant qu'en défendant.

2 - Sous réserve de pouvoirs expressement attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires ainsi qu'au conseil d'administration la direction générale de la société est assurée dans la limite de l'objet social par le président du conseil d'administration assisté éventuellement d'un "Directeur Général" nommé par le conseil d'administration sur proposition de son Président l'un et l'autre représentant la société dans ses rapports avec les tiers.

Le Conseil d'administration détermine le montant de leurs rémunérations fixes ou proportionnelles.

Les cautions avals ou garanties sur les biens sociaux doivent faire l'objet d'une autorisation du conseil qui peut être accordée dans les conditions et dans les limites imposées par l'article 89 du décret.

Les actes concernant la société sont signés soit par le Président soit par le Directeur Général soit encore par tout fondé de pouvoirs spécial.

ARTICLE 11 - REMUNERATION DES MEMBRES DU CONSEIL :

Les administrateurs ont droit à des jetons de présence, dont le montant fixé par l'assemblée générale demeure maintenu jusqu'à décision nouvelle de cette assemblée.

Cette allocation est répartie par le conseil entre ses membres de la façon qu'il juge convenable.

ARTICLE 12 - CONVENTION ENTRE LA SOCIETE ET L'UN DE SES ADMINISTRATEURS
OU DIRECTEURS GÉNÉRAUX :

1 - Toute convention à l'exception de celles portant sur les opérations courantes conclues à des conditions normales intervenant entre la société et l'un des administrateurs ou directeurs généraux doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.

Il en est de même des conventions :

- 1° - Auxquelles un administrateur ou directeur général est indirectement intéressé ou dans lesquelles il traite par personne interposée ;

- 2° - Qui interviennent entre la société et une entreprise dans laquelle l'administrateur ou le directeur est propriétaire associé indéfiniment responsable ou membre d'un organe de direction d'administration ou de surveillance.

2 - Le Président du conseil d'administration avise les commissaires aux comptes des conventions autorisées dans le délai d'un mois à compter de la conclusion desdites conventions.

Lorsque l'exécution des conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, les commissaires aux comptes sont informés de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice.

Les commissaires aux comptes présentent sur ces conventions un rapport spécial conforme aux stipulations de l'article 92 du décret à l'assemblée qui statue sur ce rapport.

L'intéressé ne peut prendre part au vote ni du conseil d'administration ni de l'assemblée générale et ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.

Les conventions approuvées par l'assemblée comme celles qu'elle désapprouve produisent leurs effets à l'égard des tiers sauf en cas de fraude. Même en l'absence de fraude, les conséquences préjudiciables à la société des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge de l'administrateur ou du directeur général intéressé et éventuellement des autres membres du conseil d'administration.

Les conventions conclues sans autorisation préalable du conseil peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société. Cette nullité peut être couverte par un vote spécial des actionnaires.

3 - Il est interdit aux administrateurs personnes physiques de contracter sous quelque forme que ce soit des engagements auprès de la société de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.

La même interdiction s'applique aux directeurs généraux, aux représentants permanents des personnes morales administrateurs ainsi qu'aux adjoints ascendants et descendants des personnes visées au présent paragraphe.

TITRE 4

ASSEMBLEES GENERALES

ARTICLE 13 - REGLES GENERALES :

1 - Les actionnaires sont réunis chaque année en assemblée générale ordinaire aux jour, heure et lieu indiqués dans l'avis de convocation dans les six premiers mois qui suivent la clôture de l'exercice sous réserve de la prolongation de ce délai par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête.

L'assemblée générale ordinaire peut en outre être convoquée extraordinairement.

L'assemblée générale extraordinaire est convoquée lorsqu'il y a lieu de modifier les statuts.

L'assemblée générale extraordinaire à caractère constitutif se réunit dans le cas prévu à l'article 193 de la loi.

2 - L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration à défaut par le commissaire aux comptes dans les conditions de l'article 194 du décret ou par un mandataire désigné par le président du tribunal de commerce statuant en référé à la demande d'un ou plusieurs actionnaires réunissant un dixième au moins du capital social.

Les convocations sont faites par un avis inséré dans l'un des journaux habilités à recevoir les annonces légales dans le département du siège social.

Les actionnaires sont également convoqués par lettre missive qui est recommandée s'ils le demandent et s'ils en avancent les frais.

Toutefois, cette insertion pourra être remplacée par une convocation faite aux frais de la société par lettre recommandée adressée à chaque actionnaire.

Le délai entre la dernière de ces lettres ou insertions et la date de l'assemblée est de quinze jours sur première convocation et de six jours sur convocation suivante.

L'ordre du jour fixé l'est par l'auteur de la convocation. Toutefois, un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital ont la faculté de requérir l'inscription à l'ordre du jour dans les conditions des articles 128 et 131 du décret, projets de résolutions ne concernant pas la présentation des candidats au conseil d'administration. Pour pouvoir user de cette faculté, les actionnaires sont avisés suivant les modalités et dans les délais prévus aux articles 129 et 130 du décret.

Lorsqu'une assemblée n'a pu délibérer régulièrement faute de quorum, requis, la deuxième assemblée convoquée l'est dans les mêmes formes que la première et l'avis de convocation rappelle la date de la première assemblée.

La formule de procuration envoyée par la société ou la personne désignée par elle à cet effet doit informer les actionnaires d'une manière très apparente que s'ils en font retour sans indication de mandataire, il sera émis en leur nom un vote favorable à l'adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le conseil d'administration et un vote défavorable à l'adoption de tous les autres projets de résolution. A la formule de procuration doivent être joints les documents énumérés par l'article 133 du décret.

L'assemblée ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour. Néanmoins, elle peut en toutes circonstances révoquer un ou plusieurs administrateurs et procéder à leur remplacement.

3 - L'information des actionnaires préalablement à toute assemblée est assurée.

a) par l'envoi sur leur demande à tout actionnaire, des documents prévus à l'article 135 du décret du vingt trois mars mil neuf cent soixante sept.

b) par la tenue à la disposition des actionnaires dans les délais prévus par la loi au siège social des documents ci-dessus ainsi que l'inventaire social de la liste des actionnaires et de l'indication du montant global des rémunérations versées aux cinq ou dix personnes les mieux rémunérées de la société ainsi que des rapports du commissaire aux comptes.

4 - Tout actionnaire a le droit d'assister aux assemblées générales et de participer aux délibérations, personnellement ou par mandataire, quel que soit le nombre d'actions qu'il possède, sur simple justification de son identité et d'une inscription de sa qualité d'actionnaire sur le registre tenu par la société au moins (cinq) jours avant la réunion de l'assemblée générale.

Tout actionnaire ne peut se faire représenter que par son conjoint ou par un autre actionnaire ; à cet effet, le mandataire doit justifier de son mandat.

Les représentants légaux d'actionnaires juridiquement incapables et les personnes physiques représentant des personnes morales actionnaires prennent part aux assemblées, qu'ils soient ou non personnellement actionnaires.

Tout actionnaire peut voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi et adressé à la société dans les conditions fixées par la loi.

5 - L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration ou par un administrateur délégué par le conseil à cet effet, si la convocation émane de ce dernier ou, à défaut, par une personne désignée par l'assemblée ; elle est présidée par le commissaire aux comptes, par le mandataire de justice ou par le liquidateur dans les autres cas. Les fonctions de scrutateurs sont remplies par les deux membres de l'assemblée disposant du plus grand nombre de voix et acceptant ces fonctions. Le bureau désigne un secrétaire qui peut être choisi en dehors des actionnaires.

Chaque membre de l'assemblée a autant de voix qu'il possède et représente d'actions sans limitation sauf dans les assemblées générales constitutives ou à caractère constitutif dans lesquelles chaque actionnaire ne peut disposer de plus de dix voix. Le mandataire d'un actionnaire dispose des voix de son mandant dans les mêmes conditions et la même limite.

6 - Les délibérations de l'assemblée générale sont constatées par des procès verbaux contenant toutes les indications prévues par l'article 149 du décret et inscrits sur un registre spécial tenu comme celui des délibérations du conseil d'administration ; ils sont signés par les membres du bureau. Les copies ou extraits de ces procès verbaux sont signés par le président du conseil d'administration ou par un administrateur exerçant les fonctions de directeur général. Ils peuvent également être signés par le secrétaire de l'assemblée.

7 - L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires ; ses délibérations prises conformément à la loi et aux statuts obligent tous les actionnaires même absents dissidents ou incapables.

ARTICLE 14 - ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRES :

1 - L'assemblée générale ordinaire doit, pour délibérer valablement, être composée d'un nombre d'actionnaires représentant le quart au moins des actions ayant le droit de vote ; à défaut, l'assemblée est convoquée à nouveau. Dans cette seconde réunion, les décisions sont valablement prises quel que soit le nombre d'actions représentées mais elles ne peuvent porter que sur les questions à l'ordre du jour de la première réunion.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés, y compris les actionnaires ayant voté par correspondance.

2 - L'assemblée générale ordinaire entend les rapports du conseil d'administration et du ou des commissaires aux comptes, elle discute, approuve ou redresse les comptes, fixe les dividendes et les jetons de présence, nomme ou révoque les administrateurs et les commissaires, leur donne quitus de leur mission, ratifie les cooptations d'administrateurs, statue sur les conventions intervenues entre la société et ses dirigeants, couvre la nullité des conventions conclues sans autorisations nécessaires, et délibère sur toutes propositions portées à son ordre du jour et qui ne sont pas de la compétence de l'assemblée générale extraordinaire.

ARTICLE 15 - ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRES :

1 - Les assemblées générales extraordinaires ne sont régulièrement constituées et ne délibèrent valablement qu'autant qu'elles sont composées d'actionnaires représentant la moitié ou le quart du capital social, sur la première ou la deuxième convocation.

Les délibérations sont prises à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés, y compris les actionnaires ayant voté par correspondance.

2 - L'assemblée générale extraordinaire peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions à condition de ne pas augmenter les engagements des actionnaires sauf l'achat de rompus en cas de regroupement d'actions, d'augmentation ou réduction de capital, de fusion ou de scission.

Elle peut notamment changer la nationalité de la société, sous les conditions exprimées par la loi ou encore modifier l'objet social, augmenter ou réduire le capital social, créer ou supprimer des actions de catégories particulières, proroger ou réduire la durée de la société, décider de sa fusion ou de sa scission avec une autre ou d'autres sociétés, la dissoudre par anticipation, la transformer en société de toute autre forme, dans les conditions des articles 236 à 238 de la loi.

TITRE 5

COMMISSAIRES AUX COMPTES

ARTICLE 16 - NOMINATION ET ROLE DES COMMISSAIRES :

L'assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et un ou plusieurs commissaires suppléants remplissant les conditions fixées par la loi et les règlements."

Les commissaires sont nommés pour six exercices, leurs fonctions expirent après l'assemblée générale ordinaire qui statue sur les comptes du sixième exercice.

Toutefois, le commissaire nommé par l'assemblée en remplacement d'un autre commissaire (par suite de décès ou de démission) ne demeure en fonction que jusqu'à la date d'expiration normale du mandat de son prédécesseur.

Le mandat conféré par justice, lorsque l'assemblée a omis d'élire un commissaire, prend fin lorsqu'il a été pourvu par l'assemblée générale à la nomination du commissaire.

Les fonctions du commissaire suppléant appelé à remplacer le titulaire prennent fin à la date d'expiration du mandat confié à ce dernier, sauf si l'empêchement n'a qu'un caractère temporaire ; dans ce dernier cas, lorsque l'empêchement a cessé, le titulaire reprend ses fonctions après la prochaine assemblée générale qui approuve les comptes.

Si la société devient astreinte à publier des comptes consolidés en application des dispositions de la loi du 24 juillet 1966, elle sera tenue de désigner au moins deux commissaires aux comptes.

Les commissaires sortants sont toujours rééligibles.

En cas de faute ou d'empêchement, les commissaires aux comptes peuvent, à la demande du conseil d'administration, du directoire du comité d'entreprise, d'un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital ou de l'assemblée générale, être relevés de leurs fonctions avant l'expiration normale de celles-ci par décision de justice, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les commissaires aux comptes sont investis des fonctions et des pouvoirs que leur confère la loi.

Ils certifient également que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

Lorsqu'une société annexe à ses comptes des comptes consolidés, les commissaires aux comptes certifient que les comptes consolidés sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du patrimoine de la situation financière ainsi que des résultats de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation.

Ils ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs et les documents comptables de la société et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur. Ils vérifient également la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Les commissaires aux comptes s'assurent que l'égalité a été respectée entre les actionnaires.

Ils doivent être convoqués à toutes les assemblées d'actionnaires, ainsi qu'à la réunion du conseil d'administration qui arrête les comptes de l'exercice écoulé.

Les commissaires aux comptes peuvent, à toute époque de l'année, opérer ensemble ou séparément toutes vérifications et tous contrôles qu'ils jugent opportuns et peuvent se faire communiquer sur place toutes les pièces qu'ils estiment utiles à l'exercice de leur mission et notamment tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.

Pour l'accomplissement de leurs contrôles, les commissaires peuvent, sous leur responsabilité, se faire assister ou représenter par des experts ou collaborateurs de leur choix qu'ils font connaître nommément à la société. Ces experts ou collaborateurs ont les mêmes droits d'investigation que les commissaires.

Leurs investigations peuvent être faites auprès de la société comme auprès des sociétés mères et filiales.

Lorsque la société annexe à ses comptes des comptes consolidés, les investigations des commissaires peuvent être faites auprès de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation.

Les commissaires peuvent également recueillir toutes informations utiles à l'exercice de leur mission auprès des tiers qui ont accompli des opérations pour le compte de la société ; toutefois, ce droit d'information ne peut s'étendre à la communication des pièces, contrats et documents quelconques détenus par des tiers, à moins qu'ils n'y soient autorisés par décision de justice. Le secret professionnel ne peut être opposé aux commissaires aux comptes, sauf par les auxiliaires de la justice.

Leur rémunération est fixée selon les dispositions réglementaires en vigueur.

ARTICLE 17 - COMPTES

Chaque exercice social a une durée de douze mois qui commence le premier janvier et finit le trente et un décembre de chaque année.

A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration établit les comptes annuels prévus par la loi, au vu de l'inventaire qu'il a dressé des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date. Il établit également un rapport de gestion dont le contenu est défini par la loi. Ces documents comptables et ce rapport sont mis à la disposition des commissaires aux comptes dans les conditions déterminées par les dispositions réglementaires, et présentés à l'assemblée annuelle par le conseil d'administration. Les comptes annuels doivent être établis, chaque année selon les mêmes formes et les mêmes méthodes d'évaluation que les années précédentes. Si des modifications interviennent, elles sont signalées, décrites et justifiées dans les conditions prévues par la loi. Même en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfices, il est procédé aux amortissements et provisions nécessaires.

ARTICLE 18 - BENEFICES

Les produits nets de chaque exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges de la société, y compris tous les amortissements et provisions constituent les bénéfices nets ou les pertes de l'exercice.

Sur les bénéfices nets de chaque exercice, diminués, le cas échéant des pertes antérieures, il est tout d'abord prélevé 5 % pour constituer le fonds de réserve légale ; ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque ledit fonds atteint le dixième du capital social : il reprend son cours lorsque, pour une cause quelconque, la réserve légale est descendue au-dessous de cette fraction.

Le solde desdits bénéfices diminué des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi et des statuts et augmenté du report bénéficiaire, constitue le bénéfice distribuable.

Sur le bénéfice distribuable, il est d'abord prélevé la somme nécessaire pour distribuer aux actionnaires titulaires d'actions de priorité dites "Actions B" un premier dividende cumulable d'un exercice sur les trois exercices suivants dont le montant est fixé à 9 % du montant libéré et non amorti desdites actions.

Après prélèvement du premier dividende de 9 % au profit des actions de priorité, il sera pris, le cas échéant, sur le surplus des bénéfices, la somme nécessaire pour servir un dividende à tous les actionnaires.

Les actions de priorité donneront droit au même titre que les actions ordinaires à ce dividende mais sous déduction du premier dividende de 9 % qui leur a été attribué en priorité.

Sur le bénéfice distribuable, après affectation du dividende de 9 % aux actions de priorité et après affectation éventuelle d'un dividende à tous les actionnaires, l'assemblée générale a le droit de prélever toutes sommes qu'elle juge convenable de fixer soit pour être reportées à nouveau soit pour être inscrites à un ou plusieurs fonds de réserves.

En cas d'insuffisance de bénéfice distribuable d'un exercice, l'assemblée peut prélever toutes sommes sur les fonds de réserve en vue d'une répartition aux actionnaires.

Cependant, hors le cas de réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque l'actif net est ou deviendrait à la suite de celle-ci inférieur au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

La distribution des dividendes doit avoir lieu dans un délai de neuf mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par autorisation du président du tribunal de commerce.

Les pertes, s'il en existe sont après l'approbation des comptes par l'assemblée générale, inscrites à un compte spécial pour être imputées sur les bénéfices des exercices ultérieurs jusqu'à extinction.

Le tout sous réserve de l'application des lois concernant l'intéressement des travailleurs aux fruits de l'expansion de l'entreprise.

TITRE 6

DISSOLUTION - LIQUIDATION

ARTICLE 19 - DISSOLUTION - LIQUIDATION

A l'expiration du terme fixé par les statuts, ou en cas de dissolution anticipée pour quelque cause que ce soit, l'assemblée générale ou le cas échéant le tribunal de commerce règle le mode de liquidation nomme le ou les liquidateurs et fixe leurs pouvoirs.

Sous réserve des restrictions prévues par les articles 394 et 395 de la loi, les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus à l'effet de réaliser même à l'amiable tout l'actif de la société et d'éteindre son passif. Ils pourront en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire, faire l'apport ou consentir la cession de la totalité des biens, droits, actions et obligations de la société dissoute.

Le produit net de la liquidation après le règlement du passif est employé à rembourser complètement le capital libéré et non amorti.

L'ordre du remboursement s'effectuera comme suit :

Les actions de priorité dites Actions B seront remboursées en premier lieu pour leur montant libéré et non amorti.

Ensuite les actions ordinaires dites Actions A seront remboursées pour leur montant libéré et non amorti.

Après remboursement de l'ensemble des actions, l'excédent, s'il en existe un, sera réparti sans distinction entre les différentes actions composant le capital proportionnellement à la fraction possédée par chaque actionnaire.



**STATUTS MIS A JOUR SUITE A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
EN DATE DU 5 NOVEMBRE 1999**

JURISTES ASSOCIES B.F.C.
Société d'Avocats
16 Boulevard Jean Veillet
21000 DIJON

ETABLISSEMENTS JACQUENET MALIN
Société Anonyme au capital de 1.020.000 Francs
Siège Social : TOUILLON
21500 MONTBARD

STATUTS MIS A JOUR
